

**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**  
**RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 13-11-2024 – MUNICIPAL**  
**JULGAMENTO**

=====

**Processos:** TC-021622.989.24-2  
TC-021667.989.24-8

**Representantes:** Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.  
Eba Empresa de Benefícios Amigáveis S/A.

**Representada:** Prefeitura Municipal de São Pedro

**Assunto:** Exame prévio de edital do chamamento público nº 38/24, que tem por objeto o *“credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR Code e/ou similares) destinados aos servidores da Prefeitura”*.

**Responsável:** Thiago Silvério da Silva (Prefeito)

**Advogados cadastrados no e-TCESP:** Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP nº 288.403), Guilherme Antonio Freire da Cruz (OAB/SP nº 448.556), Marcelo Palavéri (OAB/SP nº 114.164), Flavia Maria Palavéri (OAB/SP nº 137.889); Ruth dos Reis Costa (OAB/SP nº 188.312), Barbara Sanches Esteves (OAB/SP nº 444.821), Olga Amélia Gonzaga Vieira (OAB/SP nº 402.771), Murilo Cesar Pavezi (OAB/SP nº 453.008).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS OPERADORAS CREDENCIADAS. QUÓRUM MÍNIMO DE VOTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO QUADRO TOTAL DE SERVIDORES ATIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. ARRANJO ABERTO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA. CERTIDÃO NEGATIVA DE CONCORDATA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DOCUMENTO QUE EXCEDE O ROL PREVISTO NO ARTIGO 68 DA LEI 14.133/21. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO PAT PARA FINS DE HABILITAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

## **1 - RELATÓRIO**

**1.1** Trata-se do **exame prévio de edital** do chamamento público nº 38/24, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO**, que tem por objeto o *“credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR Code e/ou similares) destinados aos servidores da Prefeitura”*.

**1.2** Insurgiram-se **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.** e **EBA EMPRESA DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A**, em comum, contra o critério de escolha das operadoras credenciadas<sup>1</sup>, que exige quórum mínimo de votos de 30% (trinta por cento) do quadro total de servidores ativos para convocação da assinatura do contrato.

**1.3** Por sua vez, **EBA EMPRESA DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A** acrescentou censura aos seguintes aspectos do instrumento convocatório:

---

<sup>1</sup> 4.5. O número mínimo de votos para que a Credenciada seja considerada elegível para firmar o contrato com Municipalidade promotora será de 30% (trinta por cento) do quadro total de servidores ativos.

4.6. A Credenciada que obtiver menos de 30% de votos do quadro total de servidores ativos não será elegível para assinatura do contrato.

4.7. Os servidores que optaram pelo cartão da credenciada com menos de 30% de escolha, deverão fazer nova escolha entre as Credenciadas elegíveis.

4.8. Após a escolha por parte dos servidores, estes poderão realizar a troca de empresa credenciada após o período mínimo de 01 (um) ano.

- a) imprecisão quanto à forma de apresentação dos materiais publicitários das empresas que pretendem participar do certame, bem como do processo de escolha pelos servidores<sup>2</sup>; e
- b) ausência da possibilidade de substituir a rede credenciada por declaração de atendimento aos requisitos mínimos do edital no que se refere a operação em arranjo aberto.

**1.4** Os feitos foram distribuídos por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada no TC-012463.989.23-6, que abrigou representação formulada por BPF Prime Bank Meios de Pagamentos Ltda, cujo pleito de liminar suspensão do certame foi indeferido.

**1.5** Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida por este E. Plenário.

Na oportunidade, foram solicitados esclarecimentos complementares acerca da exigência de certidão negativa de concordata (recuperação judicial)<sup>3</sup> e de registro no PAT, para fins de capacitação técnica<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> 6. DO CRONOGRAMA E DAS ETAPAS

6.1. O Credenciamento obedecerá aos prazos e etapas descritas a seguir:  
(...)

|                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETAPA 02<br>Apresentação do<br>Cartão (Folders,<br>Vídeos e Informações) | 18/11/2024<br>até<br>02/12/2024 | As credenciadas poderão encaminhar folders, vídeos e materiais equivalentes com informações sobre o seu produto (cartão), que serão disponibilizados de forma isonômica aos servidores públicos                    |
| ETAPA 03<br>Período de escolha<br>pelos servidores<br>públicos           | 09/12/2024<br>até<br>10/01/2025 | Os servidores públicos escolherão dentre as credenciadas, o cartão que melhor atenda às suas necessidades.                                                                                                         |
| ETAPA 04<br>Formalização dos<br>contratos                                | Após<br>concluída a<br>Etapa 03 | Com os quantitativos apurados conforme a escolha dos servidores, a Administração celebrará contrato com cada empresa credenciada especificamente quanto ao número de servidores optantes por seu respectivo cartão |

<sup>3</sup> 4.8. Qualificação econômico-financeira 4.8.1. Certidão de regularidade de falência e concordata (recuperação judicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade em vigor, ou não havendo validade expressa, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

<sup>4</sup> 4.6. Comprovação de Capacidade Técnica  
(...)

d) Comprovação de Registro no PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador, do Ministério do Trabalho, no ato do credenciamento.

**1.6** Notificada, a **Representada** esclareceu que, antes mesmo da determinação deste Tribunal, já havia retificado o ato convocatório para retirar a exigência de percentual mínimo de votos, com o objetivo de ampliar a participação de licitantes e assegurar maior competitividade e transparência ao certame.

Afirmou que *“a forma de apresentação dos materiais publicitários das empresas que pretendem participar do certame, bem como do processo de escolha pelos servidores restou demonstrada nos itens 4 – Critério para seleção dos credenciados e 5 – Do cronograma e das etapas, do termo de referência, Anexo I do edital da presente licitação”*.

Expôs que, *“conforme cronograma estabelecido, após o prazo de credenciamento das empresas que cumprirem as regras previstas no edital (etapa 1 do cronograma), as empresas credenciadas deverão no prazo de 05 (cinco) dias úteis encaminharem ao Departamento de Recursos Humanos o material de comunicação e marketing, dentre eles folders, vídeos e materiais informativos com a finalidade de apresentar as vantagens e diferenciais referentes ao cartão”*. Em seguida, *“os materiais serão divulgados de forma isonômica a todos os servidores, que deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos para conhecer o que foi apresentado pelas empresas e escolher o cartão que melhor atenda às suas necessidades. A escolha do cartão se dará através de formulário preenchido e assinado presencialmente por cada servidor, visando melhor acessibilidade a todos”*.

No que tange à possibilidade, nos casos de arranjo aberto, de substituir a rede credenciada por declaração de atendimento aos requisitos mínimos do edital, anotou que a questão teria sido objeto de impugnação administrativa e considerada improcedente.

Por fim, acerca da certidão negativa de concordata (recuperação judicial) e de registro no PAT se propôs a adequar o edital.

**1.7** O **Ministério Público de Contas** manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Obtemperou que, apesar de a Administração ter informado a exclusão da exigência de percentual mínimo de votos, antes mesmo do protocolo das representações, não se tem notícia da publicação e divulgação da retificação, o que importaria a procedência da queixa.

Ressalvou, aliás, que *“o acesso ao edital e demais documentos, junto ao sítio eletrônico oficial da Prefeitura de São Pedro, demanda prévio e extenso cadastro, em desatenção ao Comunicado SDG 41/20234 e à expressa determinação deste Tribunal de Contas”*.

Além disso, avaliou que, no caso de oferta de cartões com operação em arranjo aberto, deveria a Administração considerar *“substituir a indicação da rede credenciada por declaração com indicação da bandeira do cartão e o comprometimento em atender aos requisitos mínimos estabelecidos no edital”*.

Sublinhou a concordância da Administração em sanar as indevidas exigências de certidão negativa de concordata (recuperação judicial) e o registro no PAT.

De outro modo, observou que *“a apresentação dos materiais publicitários das empresas e o processo de escolha pelos servidores estão assegurados pelo edital e seguirão o cronograma resumido no item 5”*.

É o relatório.

## **2. VOTO**

**2.1** A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO** pretende o *“credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR Code e/ou similares) destinados aos servidores da Prefeitura”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

**2.2** De início, mostram-se procedentes as críticas ao critério de escolha das operadoras credenciadas, consubstanciado em quórum mínimo de votos para fins de elegibilidade à assinatura do contrato, correspondente a não menos que 30% (trinta por cento) do quadro total de servidores ativos.

Reiteradas tem sido as decisões deste E. Plenário, de que é exemplo o TC-016487.989.24-6<sup>5</sup>, no sentido de que *“não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção (...) que impõe percentual mínimo para assinatura do contrato, mesmo após as licitantes terem cumprido as regras previstas no instrumento convocatório”*.

Ainda que a Administração tenha informado eventual exclusão da falha em comento, não demonstrou ter havido a devida republicação do edital ou mesmo ter sido divulgada sua retificação.

Nesse cenário, deve ser o ato convocatório reformado para excluir a cláusula impugnada.

**2.3** Quanto ao arranjo de pagamento aberto, necessário consignar ser ele *“prestado pela rede credenciada ligada à bandeira do cartão, que pode ser Visa, Mastercard, Elo, entre outras e são utilizados em quaisquer*

---

<sup>5</sup> Sessão Plenária de 04-09-24. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO

*estabelecimentos que constar tal bandeira – desde que não existam restrições previamente definidas. Trata-se, portanto, de uma rede aberta*<sup>6</sup>.

Assim, como bem anotou o MPC, *“tendo em vista que nesse sistema os estabelecimentos não precisam fazer parte de uma rede específica credenciada pelo emissor do cartão, bastando que aceitem a bandeira, (...) a Administração Municipal deve considerar substituir a indicação da rede credenciada por declaração com indicação da bandeira do cartão e o comprometimento em atender aos requisitos mínimos estabelecidos no edital”*.

**2.4** Além disso, deve ser excluída a exigência de certidão negativa de concordata (recuperação judicial), eis que ultrapassa o disposto no artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, assim como a requisição de registro no PAT, para fins de capacitação técnica, pois extrapola a documentação admitida pelo artigo 67 da mencionada norma.

**2.5** Não obstante as alterações a serem empreendidas no edital, afasto a crítica direcionada à apresentação dos materiais publicitários das empresas e o processo de escolha pelos servidores, na medida em que as justificativas apresentadas demonstraram estar a matéria adequadamente delineada nos itens 4 – Critério para seleção dos credenciados e 5 – Do cronograma e das etapas do Termo de Referência.

**2.6** Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

a) excluir o percentual mínimo de votos como requisito para a assinatura do contrato, adequando o edital ao artigo 79 da Lei 14.133/21;

---

<sup>6</sup> TC-016567.989.23-1. Relatoria Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES.

- b) possibilitar que seja substituída a demonstração da rede credenciada por declaração em que indicada a bandeira do cartão e assumido o compromisso de atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos no edital;
- c) abolir a exigência de certidão negativa de concordata (recuperação judicial);  
e
- d) deixar de impor, para fins de habilitação técnica, registro no PAT.

Recomendo, outrossim, que adéque o acesso ao edital, e demais documentos, ao Comunicado SDG 41/2023<sup>7</sup>.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2024.

**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**

**CONSELHEIRO**

---

<sup>7</sup> COMUNICADO SDG nº 41/2023

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA que, em respeito aos princípios da transparência e da publicidade, especialmente ao artigo 8º, § 1º, IV, da Lei Federal n. 12.527/2011, toda a documentação e informações pertinentes aos procedimentos licitatórios devem permanecer acessíveis no sítio eletrônico do órgão licitante (internet), para consulta a qualquer tempo, sem necessidade de cadastro obrigatório, inclusive quando suspenso o certame, seja por força de ato administrativo interno ou de determinação desta Corte, para fins de exame prévio de edital, sob pena de incorrer nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 104 da Lei Complementar n. 709/93.

Importante anotar que a vigente Lei Federal n. 14.133, de 2021 em seu artigo 174 alinha todas as exigências que deverão estar disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas

SDG, 13 de julho de 2023.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI

Secretário-Diretor Geral